

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5331/2534

นาย ประเสริฐ เสริม พงศ์
นาย พวง จันทศิริวรกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 94

ป.พ.พ. มาตรา 702

สัญญาจำนองเป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง
จำเลยจึงนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่า จำเลยมิได้จำนองเพื่อประกันหนี้ของ
ตนเองไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจำนองที่ดินมีโฉนดแก่โจทก์เป็นประกันหนี้ 150,000 บาท
ต่อมาโจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง จำเลยรับหนังสือแล้วไม่ไถ่ถอน
จำนอง จึงขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 213,750 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 150,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้แก่
โจทก์แล้วเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระก็ให้ยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงิน
ชำระหนี้โจทก์ ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยเพื่อขายทอด
ตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ

จำเลยให้การว่า เดิมบุตรสาวของจำเลยกู้เงินโจทก์ไป 130,000 บาท โจทก์คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน และคิดล่วงหน้าไว้ 20,000 บาท จำเลยจำนอง

ที่ดินเป็นประกันหนีดังกล่าว ต่อมาโจทก์ออกเงินให้บุตรสาวจำเลยไปไถ่ถอนจำนอง รายอื่น 200,000 บาท และนำมาจำนองแก่โจทก์โดยรวมหนี้เก่าและค่าใช้จ่ายเป็น เงิน 400,000 บาทและตกลงกันว่าเมื่อบุตรสาวจำเลยจำนองที่ดินดังกล่าวแล้วโจทก์ จะไถ่ถอนจำนองให้จำเลย แต่โจทก์ไม่ทำตามข้อตกลงและได้ฟ้องบุตรสาวจำเลยให้ชำระ หนี้และบังคับจำนองจำนวนเงิน 400,000 บาท ซึ่งรวมหนี้ที่จำเลยจำนองในคดีนี้ เข้าไปด้วย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บุตรสาวจำเลยแพ้คดีและคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องซ้ำ และมูลหนี้ระหว่างโจทก์จำเลยไม่มีต่อกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง หากจำเลยจะต้องรับผิดชอบเพียง 130,000 บาท ส่วนอีก 20,000 บาท เป็นดอกเบี้ยผิด กฎหมายเป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 213,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 150,000 บาท นับจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นออกขาย ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาจำนองเป็นสัญญาที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยาน เอกสารมาแสดง จำเลยจึงนำสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างว่าจำเลยมิได้จำนองที่ดิน เพื่อประกันหนี้ของตนเองไม่ได้ แล้วศาลฎีกาได้วินิจฉัยต่อไปว่าฎีกาของจำเลยทุกข้อ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ